

시 정 사 항

1. 제 목 : 주민세(법인균등분) 납부 부적정
2. 관계기관 : BB·DD·EEE○○◇◇원
3. 내 용 : ○◇◇◇원에서는 지방세관계법에 따라 매년 사업장에 과세되는 지방세(주민세 등)를 납부하고 있습니다.

「지방세특례제한법」 제22조(사회복지법인등에 대한 감면) 제5항에 따르면 「사회복지사업법」에 따른 사회복지법인의 설립등기 및 합병등기에 대한 등록면허세와 같은 법에 따른 사회복지시설을 경영하는 자에 대하여 해당 사회복지시설 사업장에 과세되는 주민세 균등분을 각각 2019년 12월 31일까지 면제한다고 규정되어 있습니다.

따라서 ○◇◇◇원에서는 관련 법률에 따라 주민세 균등분 납부를 면제 받을 수 있도록 하여야 합니다.

그런데 주민세 납부 현황을 확인한 결과, BB·DD·EEE○○◇◇원에서는 주민세 균등분을 면제받지 않고 납부하여 [표]와 같이 2013년~2018년까지 ###,###원 상당의 환급금액이 발생하였습니다.

[표] 주민세 균등분 환급 예정액

(단위: 원)

구분	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	합계
BB○○◇◇원	-	-	##,###	##,###	##,###	##,###	###,###
DD○○◇◇원	##,###	##,###	##,###	##,###	##,###	##,###	###,###
EEE○○◇◇원	-	-	##,###	##,###	##,###	##,###	###,###
합계	##,###	##,###	###,###	###,###	###,###	###,###	###,###

4. 관계기관 의견

BB·DD·EEE○○◇◇원은 감사결과를 그대로 수용하였으며, 감사결과 처분에 대해 조속히 이행하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ BB·DD·EEE◎◎◇◇원장은

- 기 납부한 주민세 균등분 ###,###원 상당에 대해 경정 청구를 통해 환급 받을 수 있도록 하시기 바라며,(시정)
- 향후 주민세 균등분은 관련 법률에 따라 면제받을 수 있도록 하시기 바랍니다.(통보)